

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิชินสิญจน์”

ด้วย นางกฤษณา ชินสิญจน์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชินสิญจน์
ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิชินสิญจน์”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๒.๑ ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๒.๒ ส่งเสริม และสนับสนุน ฝึกอบรมวิชาชีพทุกแขนง

๒.๓ เพื่อเกื้อกูลบุคคลที่มีผลกระทบในภัยพิบัติต่าง ๆ

๒.๔ ส่งเสริม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ถูกกระทำอย่างไร้จริยธรรม

๒.๕ ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายคงชิต ชินสิญจน์ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายเปื้อง กิจรัตน์ภร รองประธานกรรมการ

๕.๓ นายสมพน ศรีวรชาติย์ กรรมการ

๕.๔ นายวัฒนา คุณชัยพานิชย์ กรรมการและเหรัญญิก

๕.๕ นางกฤษณา ชินสิญจน์ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๑๓๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชยาวัธ จันทร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ มูลนิธิชินสิญจน์

หมวดที่ ๑ ชื่อ เครื่องหมาย และสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ ๑ มูลินิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิชินสิญจน์” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า SHINNASIN FOUNDATION
- ข้อ ๒ สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์

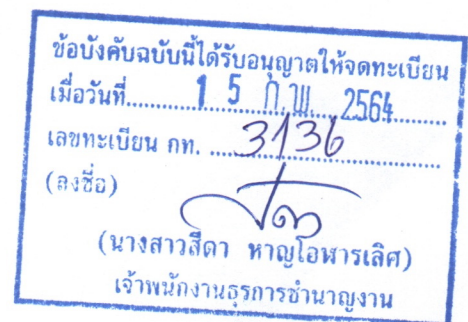
- ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
- (๓.๑) ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 - (๓.๒) ส่งเสริม และสนับสนุน ฝึกอบรมวิชาชีพทุกแขนง
 - (๓.๓) เพื่อเกื้อกูลบุคคล ที่มีผลกระทบในภัยพิบัติต่าง ๆ
 - (๓.๔) ส่งเสริม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ถูกระทำอย่างไร้จริยธรรม
 - (๓.๕) ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 - (๓.๖) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓ ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

- ข้อ ๔ ทรัพย์สินของมูลนิธิ มีทุนเริ่มแรกคือ
- (๔.๑) เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 - (๔.๒) ที่ดิน (ถ้ามี) ไม่มี
- ข้อ ๕ มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
- (๕.๑) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สิน หรือภาระติดพันอื่นใด
 - (๕.๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
 - (๕.๓) ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
 - (๕.๔) รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔ คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

- ข้อ ๖ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (๖.๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
 - (๖.๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (๖.๓) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำให้พ้นโทษหรือความผิดลหุโทษ



ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๗.๑) ถึงคราวออกตามวาระ

(๗.๒) ตายหรือลาออก

(๗.๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ ๖

(๗.๔) เป็นผู้มีความประพฤติและประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

(๗.๕) ไม่มาประชุม ๓ ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งให้ประธานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการคนใหม่มาแทน

หมวดที่ ๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๘ มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๑ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขาธิการ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามแต่กรรมการมูลนิธิเห็นสมควร

ข้อ ๙ คณะกรรมการมูลนิธิมีที่มาจากบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยสุจริตธรรม

ข้อ ๑๐ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้

ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ และคณะกรรมการชุดนี้ประธานกรรมการ อาจแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นรองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก หรือตำแหน่งอื่นใดได้ตามแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อ ๑๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นมติของที่ประชุม หากมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงได้อีก ๑ เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๓ กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือในการจับสลากในวาระแรกอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก

ข้อ ๑๔ ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลงก่อนครบวาระ ให้กรรมการมูลนิธิที่เหลือเลือกตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่างลง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับเลือกตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ดั่งใหม่

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่นเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาได้ตามที่เห็นสมควรก็ได้

หมวดที่ ๖

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑๗.๑) กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น

(๑๗.๒) ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ

(๑๗.๓) เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน

(๑๗.๔) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

(๑๗.๕) ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับรองให้ใช้บังคับ
เมื่อวันที่..... 15 ก.พ. 2564.....
เลขทะเบียน กท. 3136
(ลงชื่อ) 
(นางสาวสีดา หาญโอฬารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(๑๗.๖) แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

(๑๗.๗) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์

(๑๗.๘) เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

(๑๗.๙) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ

(๑๗.๑๐) แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตามข้อ (๑๗.๗) , (๑๗.๘) และ (๑๗.๙) ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุม และที่ปรึกษาตามข้อ (๑๗.๙) ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น

ข้อ ๑๘ ประธานกรรมการมูลนิธิ อำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑๘.๑) เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

(๑๘.๒) สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

(๑๘.๓) เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและในการทำนิติกรรมใด ๆ ของมูลนิธิ หรือการลงลายมือชื่อในเอกสารมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิได้รับมอบหมายให้ทำการแทนได้ ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

(๑๘.๔) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๙ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ ๒๐ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ ๒๑ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ

ข้อ ๒๒ เสรฐัญญามีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ ๒๓ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจการ และผลงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามูลนิธิบริจาคทรัพย์ หรือทรัพย์สิน เพื่อไปดำเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะได้มอบหมาย

ข้อ ๒๔ สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ ๗

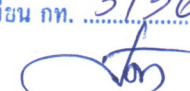
อนุกรรมการ

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำหรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อ ๒๗ อนุกรรมการ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

(๒๗.๑) อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

(๒๗.๒) อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุมัติให้จัดระเบียบ
เมื่อวันที่..... 15 ก.พ. 2564
เลขทะเบียน กท. 3136
(ลงชื่อ) 
(นางสาวสิดา หาญโอหารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมวดที่ ๘ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายน และต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๙ การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทน ขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้และต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๐ กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามีได้กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการประชุม ให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ ๒๙ บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๓๑ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมติของที่ประชุมให้อธิบายคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไปถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย หรือไม่ยอมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๓๒ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานในที่ประชุม มีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มาเยือนหรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ ๙ การเงินและบัญชี

ข้อ ๓๓ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทำหน้าที่แทนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ โดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๓๔ เหยี่ยุคมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๓๕ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ์ ต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ำประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อ ๓๖ การส่งจ่ายเงิน โดยเช็คหรือตัวส่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง และสอดคล้องกับข้อ ๓๖ จึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ ๓๗ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของดอกผลทั้งหมด เงินที่ผู้บริจาคมีได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ ๓๙ ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิโดยจะให้ดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไร สุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด ตลอดจนกำหนดหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ



ข้อ ๔๐ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิตั้งแต่รับรองบัญชีงบดุลประจำปีทีคณะกรรมการมูลนิธิจะต้องรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบบัญชีมีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีและเอกสารดังกล่าว

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดระยะเวลาบัญชี และจัดทำรายงานสถานะการเงินมูลนิธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ ๑๐ การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

ข้อ ๔๒ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

หมวดที่ ๑๑ การเลิกมูลนิธิ

ข้อ ๔๓ ถ้ามูลนิธิต้องเลิกกลับไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ดังนี้

(๔๓.๑) มูลนิธิชัยพัฒนา

(๔๓.๒) มูลนิธิสายใจไทย

(๔๓.๓) และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ข้อ ๔๔ การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

(๔๔.๑) เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน

(๔๔.๒) เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสาม มีมติให้ยกเลิก

(๔๔.๓) เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ

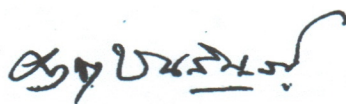
(๔๔.๓) เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

หมวดที่ ๑๒ บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๔๕ การตีความข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๔๖ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้

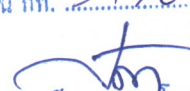
ข้อ ๔๗ มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง



ลงนาม

(นายกษิต ชินสิญจน์)

ประธานกรรมการ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน	15 ก.พ. 2564
เมื่อวันที่	3136
ผู้จัดทำทะเบียน กท.	
(ลงชื่อ)	
(นางสาวสิตา หาญไธวารเลิศ)	
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	